

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3942/2530

พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี
นางสมร เข้มทอง หรือสมคำเพชร กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 286

ป.วิ.อ. มาตรา 174, มาตรา 176, มาตรา 213

ความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งคำประเวณีนั้นจะต้องได้ความว่าผู้นั้นไม่มีปัจจัยอันพอเพียง สำหรับดำรงชีพด้วย เมื่อโจทก์ไม่ได้นำสืบถึงความข้อนี้เลย จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 1 ดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งคำประเวณีจะลงโทษจำเลยที่ 1 สำหรับความผิดฐานนี้ไม่ได้และเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาไปถึงจำเลยที่ 2 ที่มีได้ฎีกาให้ไม่ต้องรับโทษได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๓, ๒๘๖, ๓๐๙, ๓๑๐ พระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๔, ๘, ๙, ๑๐

จำเลยที่ ๑ ให้การปฏิเสธ จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๓, ๙๑, ๒๘๓, ๒๘๖, ๓๑๐ พระราชบัญญัติปราบการค้ำประเวณี พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๔, ๘, ๙ ความผิดตามมาตรา ๒๘๓ รวม ๓ กระทง จำคุกกระทงละ ๑๐, ๘, ๑๐ ปี รวม ๒๘ ปี ความผิดตามมาตรา ๓๑๐ รวม ๓ กระทง จำคุกกระทงละ ๒ ปี รวม ๖ ปี ความผิดตามมาตรา ๒๘๖ จำคุกคนละ ๑๐ ปี ความผิดตามพระราชบัญญัติปราบการค้ำประเวณี มาตรา ๙ จำคุกคนละ ๖ เดือน รวมลงโทษจำคุกจำเลยที่ ๑ ๔๔ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒๒ ปี ๓ เดือน

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ ๑ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยในข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๖ ว่า ส่วนข้อหาฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้ำประเวณี เห็นว่า การที่จะถือว่าผู้ใดกระทำความผิดดังกล่าว จะต้องได้ความว่าผู้นั้นไม่มีปัจจัยอันพอเพียงสำหรับดำรงชีพด้วย ปรากฏว่าโจทก์ไม่ได้นำเสนอถึงความข้อนี้เลย ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๑ ดำรงชีพอยู่จากรายได้ของหญิงซึ่งค้ำประเวณี คำฟ้องของโจทก์สำหรับความผิดฐานนี้จึงลงโทษจำเลยไม่ได้ และกรณีนี้เป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี ศาลฎีกามีอำนาจพิพากษาลดโทษไปจนถึงจำเลยที่ ๒ ที่ไม่ได้ฎีกาให้ไม่ต้องรับโทษได้

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสองไม่มีความผิดฐานดำรงชีพจากรายได้ของหญิงซึ่งค้ำประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๖ ด้วยรวมโทษทุกกระทงแล้ว จำคุกจำเลยทั้งสองคนละ ๓๔ ปี ๖ เดือน จำเลยที่ ๒ ให้การรับสารภาพมีเหตุบรรเทา

โทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ ๒
มีกำหนด ๑๗ ปี ๓ เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสรี แสงศิลป์-สุชาติ จิระชาติ-เสวก จันทร์ผ่อง)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายปรีชา นาคพันธุ์
ศาลอุทธรณ์ - นายอำนาจ เปล่งวิทยา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>